

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2257/2536

นางโม เรียงเงิน กับพวก

โจทก์

นายทอน ดวงกระจาย

จำเลย

นายทอน ดวงกระจาย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยไม่ขัดแย้งว่า เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้อยกอุทธรณ์จำเลยเพราะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ แต่เป็นการฎีกาในเนื้อหาของเรื่องขอให้ยกฟ้องโจทก์เลย จึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นหลักได้โต้เถียงว่าที่พิพากษาเป็นของจำเลยทั้งแปลงแต่ผู้เดียว ซึ่งมีราคาทุนทรัพย์เกินกว่า 50,000 บาท จำเลยมิได้โต้เถียงว่าที่พิพากษาเฉพาะสองส่วนเท่านั้นเป็นของจำเลย จึงเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อย่างขัดแย้ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยกที่ดิน น.ส.3เลขที่ 1075 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ออกเป็น 14 ส่วนเท่ากัน ให้โจทก์ทั้งสองได้คนละหนึ่งส่วนหากไม่สามารถแบ่งที่ดินดังกล่าวได้ก็ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งออกเป็น 14 ส่วนเท่ากัน โดยให้โจทก์ทั้งสองได้คนละหนึ่งส่วน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้ฎีกาของจำเลยจะโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไว้
อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่ง
ที่ดินราคา 60,000 บาท ออกเป็น 14 ส่วน ให้โจทก์คนละส่วน จำเลยให้การว่าที่ดิน
ตามฟ้องเป็นของจำเลย ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันคือราคาที่ดินเพียง 2 ส่วน ซึ่งเป็นที่
เห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท คดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา การที่จำเลยฎีกาว่าอุทธรณ์ของจำเลยไม่ต้อง
ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้น
ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว แม้ฎีกาของจำเลยจะโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไว้
อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแบ่ง
ที่ดินราคา 60,000 บาท ออกเป็น 14 ส่วน ให้โจทก์คนละส่วน จำเลยให้การว่าที่ดิน
ตามฟ้องเป็นของจำเลย ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันคือราคาที่ดินเพียง 2 ส่วน ซึ่งเป็นที่
เห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท คดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา การที่จำเลยฎีกาว่าอุทธรณ์ของจำเลยไม่ต้อง

ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้น
ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>